



T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر: النظام الجزائي العام
رمز المقرر: 3-2003223
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الرابعة
تاريخ آخر مراجعة: 1443 / 11 / 1 هـ

المحتويات:



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ثلاث ساعات				
2. نوع المقرر									
أ.		متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		متطلب مسار	
						✓			
ب.		إجباري		اختياري		✓			
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					المستوى الخامس				
4. الوصف العام للمقرر									
يتضمن مقرر النظام الجزائي العام، التعريف بنظرية الجريمة ونظرية العقوبة في الشريعة والقانون، حيث يتناول في القسم الأول تعريف الجريمة وبيان أنواعها، وتحديد أركانها العامة (شرعي- مادي- معنوي)، ويتناول القسم الثاني نظرية العقوبة وبيان تعريفها وأنواعها وتقسيماتها.									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)									
علم الإجرام والعقاب									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
7. الهدف الرئيس للمقرر									
يتوقع من الطالب بعد دراسته للمقرر أن: يمتلك معرفة شاملة لأحكام النظرية العامة للنظام الجزائي (نظرية الجريمة والعقوبة)، من خلال الإحاطة بماهية الجريمة وأقسامها وأركانها، والمبادئ التي ترتكز عليها شرعية الجرائم والعقوبات، بجانب الإحاطة بالمسؤولية الجنائية وأساسها القانوني وموانعها، ودرجات المساهمة في الجريمة، والقدرة على تفسير النص القانوني.									

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$15 \times 3 = 45$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج	-	-
	• التعليم الاعتيادي		
	• التعليم الإلكتروني		
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	45	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج ج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الطالب مفهوم النظام الجزائي العام وعلاقته بالأنظمة الجزائية الأخرى. ويعرف الجريمة وأنواعها، مع تحديد أركانها العامة (شرعي- مادي- معنوي)، ومفهوم العقوبة وأنواعها.	ع.1	المحاضرات الحوار والمناقشة	-الاختبارات النظرية -تقييم الواجبات
1.2	أن يشرح الطالب المفاهيم العامة للنظام الجزائي العام، كمفهوم الجريمة وأنواعها، مع تحديد أركانها العامة (شرعي- مادي- معنوي)، ومفهوم العقوبة وأنواعها.	ع.2	المحاضرات الحوار والمناقشة	-الاختبارات النظرية -تقييم الواجبات
1.3	أن يستنبط الطالب أركان الجرائم محل الدراسة والجرائم الملحق بها.	ع.3	المحاضرة الحوار والمناقشة	-الاختبارات النظرية -المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
2.0	المهارات			
2.1	أن يفسر الطالب نصوص النظام الجزائي العام، بطريقة تمكنه من توظيف المعلومات والاستفادة منها في حل القضايا.	م.2	المحاضرة، طرح المسائل والقضايا العملية وإجراء حوار حولها.	-الاختبارات النظرية -المناقشات الشفهية أثناء المحاضرات
2.2	أن يقارن الطالب بين الأحكام الخاصة	م.1	إعطاء أمثلة على	البحوث /

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج ج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	للجرائم بشكل عام، ودرجات المساهمة في الجريمة لاستنباط الحلول وتحديد العقوبات.		قضايا واقعية	الواجبات
2.3	أن يحلل الطالب القواعد القانونية الخاصة بالجرائم بصفة عامة ويطبقها على الفروض العلمية.	م.3	إجراء المحاكمات الصورية- تكليف الطلاب بشرح موضوعات معينة أثناء المحاضرة	الاختبارات التحريرية والشفهية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يعمل الطالب على إيجاد الحلول السليمة في القضايا التي يتعرض لها.	ق.1	المحاضرات	الاختبارات التحريرية والشفهية
3.2	أن يشارك الطالب مجموعات العمل في المناقشات الجماعية.	ق.2	التدريب العملي	الاختبارات الشفهية

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	تعريف النظام الجزائي، وبيان خصائصه وأقسامه.	3
2	أقسام الجرائم في النظام الجزائي والشرعية الإسلامية.	3
3	مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في النظام الجزائي والشرعية الإسلامية، والحكمة منه.	3
4	نطاق تطبيق النظام الجزائي من حيث الزمان والمكان والأشخاص.	3
5	أسباب الإباحة (استعمال الحق- أداء الواجب- الدفاع الشرعي)	3
6	الركن المادي للجريمة ، الجريمة المادية ، الجريمة الشكلية	3
7	الاختبار النصفى	1
	الشروع في الجريمة. تعريفه وأنواعه وآثاره	2
8	المساهمة الجنائية تعريفها أنواعها وعقوباتها	3
9	الركن المعنوي للجريمة.	3

10	المسؤولية الجنائية وعناصرها، وموانع المسؤولية. (الجنون - عاهة العقل - صغر السن - الاكراه - حالة الضرورية).	3
11	صور الركن المعنوي (الاثم والخطأ الجنائي - القصد الجنائي العمدى وعناصره، والخطأ غير العمدى وعناصره وصوره وأنواعه. الركن النفسي (المعنوي) في الشريعة الإسلامية وصوره	3
12	العقوبة: (تعريفها- خصائصها- أغراضها- تمييزها عن غيرها- أقسامها)	3
13	تطبيق العقوبة: (ظروف تشديد وتخفيف العقوبة- تعدد الجرائم وأثره على العقوبة- تعليق العقوبة- بدائل تعليق العقوبة أو تنفيذها...)	3
14	انقضاء العقوبة وزوال آثارها	3
15	أسباب سقوط العقوبة- رد الاعتبار (زوال آثار العقوبة).	3
16	الاختبار النهائي	
المجموع	45	

د. أنشطة تقييم الطلبة

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره)

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	النظام الجنائي السعودي القسم العام (نظرية الجريمة والعقوبة)، طبعة 1444 هـ - 2023 م، د. زكي محمد شناق، مكتبة الشقري
المراجع المساندة	قانون العقوبات_ القسم العام، للدكتور محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة 2007م.
المصادر الإلكترونية	الدوريات القانونية المعنية بالدراسات الجنائية دار المنظومة : http://www.mandumah.com مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والجزائية لعام 1433 هـ . https://t.co/bFYWdMdtiP
أخرى	

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لإعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى		

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).
ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	14
تاريخ الجلسة	1443/11/1 هـ